

Gericht verneint Gefahr

Der Tagesspiegel

Freitag 26. Juli 2024

Copyright 2024 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 4

Length: 702 words

Body

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster könnte wegweisend für die deutsche Migrationspolitik sein. Für Asylbewerber aus Syrien sehen die Richter zurzeit keine pauschale Gefahr durch einen Bürgerkrieg mehr. Mit dieser Begründung lehnte das Gericht einen sogenannten subsidiären Schutz für einen im Jahr 2014 nach Deutschland eingereisten Syrer ab.

Es ist das erste Urteil dieser Art. Der Vize-Fraktionschef der Union, Jens Spahn, sagte dem Tagesspiegel: „Die Bundesregierung muss jetzt schnellstmöglich klarstellen, was das bedeutet, insbesondere für die Abschiebung von Straftätern. Eine neue Lagebeurteilung für Syrien und Afghanistan ist längst überfällig.“ Was folgt aus diesem Befund für den Flüchtlingsschutz? Der Kläger war 2014 nach Deutschland eingereist und wollte seine Ausweisung verhindern. Er war vor seiner Einreise in Österreich zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil er an der Schleusung von Menschen aus der Türkei nach Europa beteiligt gewesen war. Von der Anerkennung als Flüchtling sei er deshalb ausgeschlossen, urteilen die Richter. Aber auch die Voraussetzungen für subsidiären Schutz - die niedrigste Schutzstufe - seien nicht gegeben.

Die Begründung ist bemerkenswert: Das Gericht hält fest, dass in Syrien für Zivilisten „keine ernsthafte, individuelle Bedrohung ihres Lebens oder ihrer körperlichen Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts“ bestehe. In der Heimatregion des Klägers - der Provinz Hasaka in Nordsyrien - gebe es zwar noch Konflikte, erklärte das Gericht, diese erreichten jedoch kein Niveau mehr, dass Zivilpersonen damit rechnen müssten, getötet oder verletzt zu werden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Das Urteil wirft weitreichende Fragen für die mehr als 700.000 Flüchtlinge und Asylbewerber aus Syrien auf. Rund 240.000 von ihnen besitzen einen subsidiären Schutztitel. Das Urteil gilt nicht als Präzedenzfall. Es hat keine bindende Wirkung für ähnliche Verfahren. Gerichte haben in der Vergangenheit durchaus gegenteilig entschieden.

Daniel Thym, Leiter des Forschungszentrums Ausländer- und Asylrecht an der Universität Konstanz, sagte dazu: „Die Lageberichte der europäischen Asylagentur zeigen schon länger, dass es in Syrien auch vergleichsweise sichere Regionen gibt. Dass nun deutsche Gerichte mit ihrer Einschätzung nachziehen, überrascht mich nicht.“ Politiker von FDP, Union und teils auch der SPD hoffen auf eine Signalwirkung des Urteils. „Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster ist eine Abkehr zur bisherigen Einschätzung der Sicherheitslage in Syrien“, sagte etwa SPD-Fraktionsvizechef Dirk Wiese dem Tagesspiegel. Der Sozialdemokrat sagte weiter: „Bei der Bewertung der syrischen Sicherheitslage könnte künftig von den Gerichten noch genauer hingeschaut werden, ob es auch

Gericht verneint Gefahr

Landesteile gibt, in denen nicht zwingend Gefahr für Leib und Leben besteht." Das Bundesinnenministerium (BMI) sprach dem Urteil eine „bedeutende Rolle“ zu. Ähnlich hatte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch geäußert: Man bereite Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien vor, insbesondere von Straftätern.

Generelle Abschiebungen „mensenrechtlich Wahnsinn“

Laut Koalitionskreisen drängt das Bundeskanzleramt darauf, die Sicherheitslage in Syrien und Afghanistan neu zu bewerten. Dann würden Menschen von dort nicht nahezu automatisch als schutzbedürftig eingestuft.

Der grüne EU-Abgeordnete Erik Marquardt warnte vor falschen Erwartungen. „Mit der neuen EU-Asyl-Reform werden die Kriterien für den subsidiären Schutz und andere Schutzformen EU-weit geregelt“, sagte Marquardt dem Tagesspiegel. Deutschland dürfe dies dann nicht mehr selbst regeln, sondern müsse bis 2026 die EU-Regeln umsetzen. Generelle Abschiebungen nach Syrien bezeichnete er als „geopolitischen und menschenrechtlichen Wahnsinn“.

Syrische Flüchtlinge kommen in das Grenzdurchgangslager Friedland. Das Foto stammt aus dem Jahr 2016

Zitat

Die Bundesregierung muss jetzt schnellstmöglich klarstellen, was das bedeutet, insbesondere für die Abschiebung von Straftätern. Eine neue Lagebeurteilung für Syrien und Afghanistan ist längst überfällig.

Jens Spahn Vizefraktionschef der Union

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: TSPI

Subject: GERICHTSURTEILE (92%); ABSCHIEBUNG (90%); EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (90%); RICHTER (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); POLITIK (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); POLITISCHES ASYL (89%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄUPTER (79%); BÜRGERKRIEG (78%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (78%); GERICHTSPROZESSE (78%); MENSCHENRECHTE (78%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (78%); STRAFZUMESSUNG (78%); GEFÄNGNISSTRAFEN (73%); VERURTEILUNGEN (73%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (67%); FORSCHUNGSINSTITUTE (62%)

Organization: EUROPEAN UNION (56%)

Person: OLAF SCHOLZ (67%); JENS SPAHN (57%)

Gericht verneint Gefahr

Geographic: MÜNSTER, DEUTSCHLAND (73%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (92%); SYRIEN (94%); AFGHANISTAN (90%); EUROPA (90%); DEUTSCHLAND (74%); ÖSTERREICH (59%)

Load-Date: July 25, 2024

End of Document